제37회 대비 부동산거래신고법 핵심비교 정리

구 분	부동산거래신고제	외국인 등의 부동산취득신고제	주택임대차계약신고제	외국인 등의 토지거래허가제	토지거래허가제
적용지역	전국	전국	**특 · 특 · 시 · 군(광역시, 경기도 內) · 자치구**	지정된 허가구역	지정된 허가구역
성 격	사후신고	사후신고	사후신고	**사전허가**	**사전허가**
신고 / 허가 의무자	–거래당사자(내 · 외국인 불문, 거래당사자중 어느 일방이 '국가 등'인 경우 '국가 등'이 신고) –개업공인중개사(거래계약서를 작성·교부한 경우 의무발생) ☞ 우선순위 **: 개·공 〉국가 등〉거래당사자**	–취득계약 체결한 외국인 등 · **교환 / 증여계약** –계약외의 원인으로 취득한 외국인 등 · 상속, 경매, 판결, 환매권행사, 합병 **· 신축 · 증축 · 개축 · 재축** –국적이 외국인으로 변경된 외국인	**임대차계약당사자**(내 · 외국인 불문, 거래당사자중 어느 일방이 '국가 등'인 경우 '국가 등'이 신고)	–토지 취득계약체결 하려는 외국인 등 · 매매 / 공급 / 교환 / 증여계약	토지 취득계약체결 하려는 거래당사자 (내 · 외국인 불문)
신고 / 허가관청	물건 소재지 관할 시장·군수·구청장	물건 소재지 관할 시장·군수·구청장	물건 소재지 관할 시장·군수·구청장	물건 소재지 관할 시장·군수·구청장	물건 소재지 관할 시장·군수·구청장
신고 / 허가 대상 물건 및 대상 계약	–토지 또는 건축물의 **매매계약** –부동산에 대한 **공급계약** –지위의 매매계약(⇒전매계약)	토지, 건축물, 지위에 대한 취득	보증금이 6천만 원을 초과하거나 월 차임이 30만 원을 초과하는 **주택임대차계약**	토지 취득계약(매매/교환/증여): **소유권**	허가구역 內 허가대상 면적의 토지에 대한 **소유권·지상권**(소유권·지상권취득 목적권리 포함)을 유상으로 이전하거나 설정하는 계약(**예약포함**).
신고 / 허가 기한	체결일부터 30일	–체결일로부터 60일 이내 –취득한날부터 6개월 이내 –국적변경일부터 6개월 이내	체결일부터 30일	취득계약체결 전(사전)	취득계약체결 전(사전)
신고 / 허가 방법	– 방문신고 – '부동산거래관리시스템'을 통한 전자신고 –'부동산거래전자계약시스템'을 통한 **전자계약체결시 신고간주**	– 방문신고 – '부동산거래관리시스템'을 통한 전자신고	– 방문신고 – '부동산거래관리시스템'을 통한 전자신고 –'부동산거래전자계약시스템'을 통한 **전자계약체결시 신고간주**	– 방문신청 – '부동산거래관리시스템'을 통한 전자신청	– 방문신청 – '부동산정보통합포털'을 통한 전자신청
관청의 처리	신고내용 확인 후 지체없이 신고필증 발급	신고내용 확인 후 즉시 신고확인증 발급	신고내용 확인 후 지체없이 신고필증 발급	신청내용 확인 후 15일 / 30일 내 허가증 발급	신청내용 확인 후 15일 내 허가증 발급
다른 제도와의 관계	–매수인은 **검인의제**	**–매매와 공급계약은 부동산거래신고 대상**	**–전입신고 시 주택임대차계약 신고 의제** **–주택임대차 계약신고 시 확정일자 의제** –임대사업자 등의 신고에 따른 주택임대차 계약신고 의제	**※ 사전허가구역** ① **군**사시설 보호구역 등 ② 지정**문**화유산 보호구역 ③ **천**연기념물 · 명승 등 보호구역 ④ **생**태·경관보전지역 ⑤ **야**생생물특별보호구역	–매수인은 **검인의제** –**'농지취득자격증명'의제**
	매매와 공급계약은 '부동산거래신고' 대상이며 '외국인 등의 부동산취득신고'는 제외			**허가의무가 중복되는 경우 상호면제**	
제 재	–**3,000만원 이하 과태료**: 거래대금지급 증명자료 미제출, ***허위신고, 거짓 해제 등 신고** 등 –**500만원 이하 과태료**: 거짓신고 요구/조장/방조, 무신고, 지연신고, 거래대금지급 증명자료 외의 자료 미제출, '해제 등' 신고를 하지 아니한 거래당사자 –**취득가액 100의 10이하 과태료**: 거짓신고	–**300만원 이하 과태료**: 60일내 신고의무 위반 –**100만원 이하 과태료**: 6개월내 신고의무 위반	–**100만원 이하 과태료**: 신고의무 위반(무신고, 거짓신고 등) –**3,000만원 이하 과태료**: 허위신고	–**2년 이하의 징역이나** **2천만 원 이하의 벌금형**	–**2년 이하의 징역이나** **토지가격의 30% 상당액 이하 벌금형**

※ **부당하게 재물이나 재산상의 이득을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 할 목적**으로 허위신고, 거짓 해제 등 신고를 한 자에게는 **3년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금형**에 처한다. 단, 형벌을 부과받은 경우 3,000만원 이하 과태료는 제외한다.

무단으로 본 자료의 전부나 일부를 인용, 발췌, 복제, 배포할 수 없으며 이를 위반하는 경우 저작권법에 의해 반드시 처벌됨을 알려드립니다.